

1502058-28.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... o reconhecimento de crime único de roubo majorado, a imposição de pena mínima e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento de um único aumento de pena para o delito de roubo com a aplicação do concurso formal de crimes, o reconhecimento da detração penal, bem como o direito de recorrer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep

08735-270

1502058-28.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502058-28.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO FRANÇA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

ROGÉRIO FRANÇA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §1º, todos do Código Penal, porque segundo relata a denúncia, no dia 04 de setembro de 2022, por volta da meia noite, na Rua Barão de Jaceguai, nº 1707, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros agentes não identificados, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade de locomoção da vítima Leonardo Aparecido Landim Costa, o veículo BMW 120I UF 51, placas EFZ 8178, uma armação de óculos preta, um relógio de pulso da marca G-Shock, uma corrente, quatro chaves, um aparelho de telefone celular e um notebook.

Consta também que, nas mesmas condições de espaço e tempo, ROGÉRIO FRANÇA DA SILVA,

agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros agentes não identificados, constrangeu a vítima Leonardo Aparecido Landim da Costa, mediante emprego de arma de fogo, a fazer algo, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Recebida a denúncia (fls. 80/81), o réu foi regularmente citado (fls. 94) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 97/98).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 132).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 139/151, oportunidade em que, após tecer considerações acerca da prova produzida em Juízo, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória em relação ao crime de extorsão. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento de crime único de roubo majorado, a imposição de pena mínima e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento de um único aumento de pena para o delito de roubo com a aplicação do concurso formal de crimes, o reconhecimento da detração penal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e 22/23, pelo boletim de ocorrência de fls. 34/38, pelo laudo pericial de fls. 116/121, pelo auto de avaliação de fls. 125, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado Rogério França da Silva contou que, na ocasião dos fatos, realmente cometera o crime de roubo contra a vítima na companhia de outros indivíduos, utilizando na prática delitiva uma arma de fogo, negando, no entanto, a prática do delito de extorsão. Disse que no trajeto para a cidade de Itaquaquecetuba foram abordados por policiais, ressaltando que os outros dois indivíduos que o acompanhava empreenderam fuga com o notebook da vítima, tendo permanecido no interior do carro com a vítima subtraindo os pertences dela, dentre eles um relógio, uma blusa e uma corrente de prata. Contou que, após subtrair os pertences da vítima, também empreendeu fuga por uma viela, solicitando ajuda de um morador que negou o ingresso na residência dele, razão pela qual correu para a rua quando foi preso pelos policiais. Afirmou que em nenhum momento foi solicitado à vítima os dados dela para que fosse possível a realização de transação bancária, desconhecendo o fato de ter sido feito alguma transação bancária via Pix. Disse que a vítima não permaneceu com sua liberdade restringida das onze horas as duas horas, até porque rumaram rapidamente para cidade de Itaquaquecetuba com medo de cerco policial. Por fim, esclareceu que respondeu pela prática de crime de roubo.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

A vítima Leonardo Aparecido Landim da Costa apresentou importante relato acerca dos

fatos, sendo firme e detalhista em sua narrativa. Este relatou que tinha acabado de sair de um restaurante, por volta das onze horas e quarenta minutos, quando se dirigiu ao seu veículo para ir embora, momento em que foi abordado por três indivíduos usando bonés e touca com a face aparente, sendo um deles o acusado que portava arma de fogo. Disse que foi colocado dentro de seu carro e o acusado e os comparsas rumaram para a cidade de Itaquaquecetuba, porém, no trajeto foi ameaçado constantemente de morte com a arma em sua cabeça, ocasião em que eles também pegaram seu celular, solicitaram senhas bancárias e tentaram realizar transação bancária, somente não obtendo êxito no intento, uma vez que sua esposa ao passar sua localização aos policiais efetuou o cancelamento junto as instituições bancárias. Contou que ao chegarem na cidade de Itaquaquecetuba, por volta das duas horas, foram abordados pelos policiais, momento em que os dois indivíduos que acompanhavam o acusado empreenderam fuga, subtraindo-lhe o notebook e uma pulseira, permanecendo no veículo com o acusado que lhe subtraiu seus óculos, blusa, corrente e relógio. Disse que o acusado, após subtrair seus bens, também saiu do veículo em fuga, sendo preso pelos policiais logo em seguida ainda na posse de seus bens (óculos, relógio, blusa e corrente), oportunidade em que o reconheceu como sendo um dos indivíduos que o abordou, recuperando os objetos roubados. Contou que, embora sua esposa tivesse realizado o cancelamento junto as instituições bancárias, os comparsas do acusado conseguiram realizar uma transferência via Pix no valor de mil reais por volta das oito horas. Ao final, reconheceu o acusado em audiência sem sombra de dúvidas, assim como já tinha feito quando no momento da prisão dele quando da abordagem policial, embora apontasse em audiência a mudança no corte de cabelo do acusado.

Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, suas palavras, desde que coerentes com os demais elementos dos autos, revelam especial relevância probatória.

Sobre a questão já se decidiu:

“PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u.)”.

Além disso, foi extremamente importante os depoimentos prestados pelos policiais.

O policial militar Douglas da Silva Clemente contou que estava em patrulhamento de rotina quando foi irradiado via COPOM a comunicação de um roubo de um veículo BMW. Disse que, logo depois, foi irradiado a informação que havia monitoramento do aparelho de telefonia celular da vítima, de modo que em diligências visualizou o veículo noticiado, razão pela qual efetuou a abordagem, tendo os indivíduos que estavam o interior do veículo empreendido fuga, tendo a vítima permanecido no local. Contou ter saído no encalço do acusado, não o perdendo de vista e preservando sua segurança, tendo visualizado o acusado dispensar uma arma de fogo, quando foi realizado o cerco por outros policiais que o detiveram. Indagado, o acusado confessou o roubo e de ter dispensado a arma de fogo, assim como praticara o delito na companhia de outros indivíduos que estariam tentando realizar transações bancárias com os dados da vítima via Pix, sendo com ele, apreendido alguns bens subtraídos da vítima, dentre eles, uma corrente, um relógio de pulso, a chave do veículo e uma blusa. Por fim, esclareceu não ter efetuado a abordagem de outras pessoas, somente do acusado que teria saído do veículo da vítima em fuga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jesus Mariano da Silva, acrescentando que perseguiram o acusado perdendo-o de vista apenas quando ele virou em uma viela, porém, nesse exato momento ele foi abordado por outros policiais que

realizavam o cerco, tendo sido preso na posse de objetos subtraídos da vítima. Contou, ainda, que a vítima informou que os comparsas do acusado estariam com o celular dele realizando ligações aos contatos da agenda pedindo dinheiro para que fosse libertada. Ao final, também acrescentou que a vítima informara que teria sido extorquida pelo acusado e comparsas, tanto na abordagem quanto no interior do veículo para que colaborasse com a extorsão.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pela policial, no caso concreto.

Ao contrário, a testemunha, ouvida em juízo e na fase extraprocessual, apresentou versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.” (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).

No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva:

“Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos”. (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022).

Ressalto que todas as provas produzidas em Juízo comprovam os fatos narrados na denúncia, sendo indubitável o fato de que o acusado praticou os delitos de roubo e de extorsão.

Com efeito, a vítima não só relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceu o acusado de maneira absolutamente segura, sem demonstração de qualquer dúvida.

Nesse sentido:

“Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação” (RT - 830/676).

No caso em tela, o reconhecimento pessoal levado a efeito pela vítima revela especial importância probatória, uma vez que esta presenciou os fatos e não há

qualquer elemento a evidenciar interesse em eventual falsa imputação.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, "o reconhecimento dos réus, em juízo, por testemunhas idôneas e insuspeitas, desmoraliza a negativa dos réus, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos feitos" (RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823).

Ademais, o próprio acusado confessou a prática do delito de roubo.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito de roubo ficaram sobejamente comprovadas, não havendo qualquer elemento de prova a infirmar o tão robusto acervo probatório existente nos autos.

Com relação à causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, verifico que esta ficou demonstrada nos autos, mormente diante da narrativa da vítima, a qual afirmou que o delito foi praticado por três agentes.

De igual modo, ficou comprovado o emprego de arma de fogo pelos depoimentos existentes nos autos.

Nesse ponto, consigno que a vítima foi precisa ao afirmar categoricamente o emprego da arma de fogo pelos agentes.

Ademais, para não restar dúvida a arma de fogo foi apreendida com o acusado no momento de sua abordagem policial.

Inviável, portanto, o afastamento da causa de aumento do artigo 157, § parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal), pois ainda que desmuniciada conforme verificado na perícia de fls. 116/121 (a munição encaminhada a perícia era de calibre diferente da arma apreendida) a arma de fogo cumpre a finalidade de provocar maior intimidação na vítima, reduzindo, ou mesmo aniquilando, sua capacidade de resistência, além de servir como instrumento capaz de produzir ferimentos sérios, ainda que não por meio de disparos.

Nesse sentido já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal:

"A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (STF - HC n.º 96099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 19/02/2009, Tribunal Pleno, publicado em 05/06/2009).

No que concerne à restrição de liberdade da vítima, configuradora da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, esta restou comprovada, sendo de rigor a sua aplicação.

Isso porque a restrição da liberdade do ofendido ultrapassou os limites da grave ameaça, integrante do próprio delito, tendo a vítima relatado que os assaltantes restringiram sua liberdade de locomoção por cerca de duas horas e meia.

Neste sentido:

"Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 29/6/2012).

Do mesmo modo, ficou nitidamente caracterizada a ocorrência do crime de extorsão,

mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Deveras, a vítima asseverou que foi constrangida, sob grave ameaça, a repassar senhas bancárias aos autores do delito, o que restou comprovado nos autos.

Como é cediço, os delitos imputados ao acusado possuem objetividade jurídica distinta e condutas absolutamente independentes, tanto na execução como na motivação.

In casu, restou sobejamente comprovado o fato de que, em determinado momento, houve a subtração dos objetos das vítimas e, em um momento distinto, houve a exigência de que fossem repassadas senhas bancárias, permanecendo a vítima em poder do acusado e comparsas, cuja restrição à liberdade de locomoção caracterizou-se como condição para a obtenção da vantagem ilícita.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO, EXTORSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATOU DE DESDOBRAMENTO DO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AMPARO EM JULGADOS DESTE STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo as instâncias ordinárias indicado precisamente os elementos em que se fundavam para chegar à conclusão de que o crime de extorsão seria autônomo em relação ao delito de roubo, inviável, em sede de habeas corpus, proclamar-se a absolvição do paciente por aquele delito, como pretendido, pois necessário o revolvimento de todo o elenco probatório amealhado nos autos principais para chegar-se a essa conclusão, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 2. Ademais, o entendimento adotado encontra amparo nos julgados deste Superior Tribunal no sentido de que "a conduta dos agentes que, na mesma circunstância fática, após subtraírem os pertences da vítimas, mediante grave ameaça, exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida realizarem saque em conta-corrente, se amolda aos crimes de roubo e extorsão, de forma autônoma" (REsp nº 705.918/DF)".

Ainda, no tocante ao crime de extorsão, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e à grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo também restaram demonstradas.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade dos delitos, é medida de rigor a condenação dos acusados.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos crimes de roubo e extorsão aumentadas em um quinto, ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, para os delitos de roubo e de extorsão.

Isso porque, consoante se depreende da prova produzida em Juízo, as circunstâncias dos delitos extrapolam em muito às que rotineiramente se verificam em casos como tais.

A vítima relatou de forma detalhada que foi ameaçada a todo o momento de morte com arma de fogo empunhada em sua cabeça, vivendo verdadeiro terror sob o jugo dos assaltantes, que agiram de maneira covarde.

Não há como tratar tais circunstâncias como normais ao delito em questão, devendo, para a exata aplicação do artigo 59 do Código Penal, a justa análise dos fatos.

Os fatos indicam que o acusado e comparsas agiram em superioridade numérica em relação à vítima, demonstrando alta periculosidade, impondo à vítima sofrimento considerável, pois ficou por período superior a duas horas e meia em poder do acusado e comparsas que estavam armados.

In casu, verifica-se que há um aumento exponencial desse tipo de crime na cidade, causando inegável abalo a todos os cidadãos ordeiros.

Além disso, é de se destacar que o acusado cometera o delito quando ainda no cumprimento de pena de crime de roubo anterior, demonstrando possuir uma personalidade deturpada voltada para a prática delitiva.

Assim, nessa primeira fase de fixação da pena, é medida que se impõe o aumento em um quinto.

Na segunda fase de fixação da pena, incabível o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão, uma vez que esta não fora integral e teve nítido cunho exculpatório.

Na terceira fase de fixação da pena, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, aumento a pena do crime de roubo em 3/8, fixando-a em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Destaco que o acréscimo levado a efeito na terceira fase de fixação da pena, nos termos do enunciado de Súmula nº 443 do STJ, tem como fundamento a forma e o alto grau de reprovação na conduta realizada pelo acusado, que excedeu em muito o dolo normal para casos similares, mantendo a vítima em seu poder por tempo excessivo, muito além do necessário para a consumação do crime.

Deveras, conforme destacado nos autos, o delito em questão foi praticado com ameaças de morte, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, que ficou por cerca de duas horas e meia em poder dos assaltantes.

Assim, o aumento não pode ser mínimo, mas sim deve ser realizado de acordo com os elementos concretos existentes nos autos, e que justificam a exasperação em 3/8.

Ainda na terceira fase de fixação da pena, levando-se em conta a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, exaspero a pena do delito de roubo em dois terços, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Além disso, ainda na terceira fase de fixação da pena, relativamente ao crime de extorsão, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ressalto que o crime de roubo e de extorsão devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas.

Assim, a pena definitiva total é de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Importante destacar que o acusado é pessoa com destacada periculosidade, bastando para tanto ver-se a forma ousada na prática do delito, além do registro anterior pela prática de crime idêntico, não tendo sido o presente fato algo isolado na sua vida. Assim, o único regime inicial de cumprimento cabível para tal situação é o fechado, sendo que qualquer outro será verdadeiro prêmio àqueles que infringem a lei sem qualquer freio.

Ainda, indefiro o recurso em liberdade, uma vez que presentes os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP.

De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade do acusado que cometera novo delito ainda em cumprimento de pena de crime anterior.

Ainda, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, que ficará evidentemente abalada com a colocação do acusado em liberdade neste momento processual.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 53/56.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar ROGÉRIO FRANÇA DA SILVA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas.

Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva e mandado de prisão.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2022.